

ANEXO ECONÓMICO

al Contrato de Licenciamiento de Contenido en Exclusiva

Contrato No. NM-CS/LIC-2022-0417

Ciudad de México, a 14 de julio de 2022.

El presente Anexo Económico forma parte integrante del Contrato de Licenciamiento de Contenido en Exclusiva celebrado entre **Nexo Media, S.A. de C.V. (“NEXO”)** y **Cóndor Studios, S.A. de C.V. (“CÓNDOR”)**, y tiene por objeto determinar la estructura de regalías a que se refiere la Cláusula Quinta del contrato principal, en lo relativo a la contraprestación que **“NEXO”** cubrirá a **“CÓNDOR”** por la licencia de distribución otorgada. Lo no previsto en el presente Anexo se regirá por las cláusulas del contrato principal.

PRIMERA. Regalías por contenido de catálogo existente. Por el contenido que a la fecha de firma integra el catálogo de **“CÓNDOR”** e incorporado al régimen de exclusividad, **“NEXO”** cubrirá a **“CÓNDOR”** una regalía equivalente al **12 % (doce por ciento)** de los ingresos por suscripción atribuibles al contenido licenciado. La porción de los ingresos totales de **“NEXO”** que se considere atribuible al contenido de **“CÓNDOR”** será determinada conforme a los criterios internos de medición de relevancia y consumo que **“NEXO”** aplique a la totalidad de su catálogo, ponderados según la participación del contenido en la plataforma. **“LAS PARTES”** reconocen que dicha atribución resulta de la interacción de múltiples factores de uso, por lo que el monto resultante se reflejará en los reportes trimestrales que **“NEXO”** ponga a disposición de **“CÓNDOR”**.

SEGUNDA. Regalías por contenido de nueva producción. Tratándose del contenido de nueva producción que se entienda incluido en la exclusividad a partir de su disponibilidad comercial, la contraprestación se integrará por dos componentes: (i) un **pago base** anual de \$3,500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por título estrenado, pagadero en parcialidades trimestrales; y (ii) un **componente variable por desempeño**, calculado en función del número de reproducciones y del tiempo total de visualización registrados en la plataforma. Para efectos del componente variable, se considerará reproducción válida toda visualización que alcance el umbral mínimo de **120 segundos** de contenido efectivo, y se reconocerá un incremento por consumo sostenido cuando el tiempo medio de visualización por usuario supere los **45 minutos** mensuales acumulados por título.

TERCERA. Tabla de umbrales y tasas aplicables al componente variable. El componente variable a que se refiere la cláusula anterior se calculará aplicando la tasa correspondiente al tramo de reproducciones mensuales por título, conforme a la tabla siguiente:

Tramo	Reproducciones mensuales por título	Tasa por reproducción	Tope mensual por título
I	De 0 hasta 250,000	\$0.85	—
II	De 250,001 hasta 1,000,000	\$1.10	—
III	De 1,000,001 hasta 3,000,000	\$1.35	—
IV	De 3,000,001 en adelante	\$1.60	\$4,500,000.00

Las tasas señaladas se aplicarán de manera escalonada sobre las reproducciones comprendidas en cada tramo. No obstante lo anterior, **“LAS PARTES”** convienen que el componente variable correspondiente al Tramo IV quedará sujeto a un **tope máximo (“cap”) de \$4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales por título**, de modo que las reproducciones que excedan el volumen necesario para alcanzar dicho tope no generarán contraprestación variable adicional. **“LAS PARTES”** reconocen que este tope constituye un elemento de previsibilidad presupuestal en favor de **“NEXO”**. La suma de los componentes base y variable de la presente cláusula, conjuntamente con las regalías de catálogo de la Cláusula Primera, se mantendrá dentro del marco de la inversión mínima garantizada de \$45,000,000.00 anuales prevista en la Cláusula Cuarta del contrato principal.

CUARTA. Auditoría. “CÓNDOR” tendrá derecho a auditar, por una sola vez en cada periodo anual de vigencia y a su propio costo, los reportes de ingresos, reproducciones y tiempos de visualización que **“NEXO”** emita en relación con el contenido licenciado, previa solicitud por escrito con una anticipación no menor a quince días naturales. Para tal efecto, **“NEXO”** pondrá a disposición de **“CÓNDOR”** los reportes correspondientes en el formato que **“NEXO”** utilice ordinariamente. **“LAS PARTES”** reconocen que la metodología de cómputo de reproducciones, sesiones válidas y tiempos de visualización, así como los criterios técnicos de medición, serán definidos y actualizados por **“NEXO”** de manera unilateral, conforme a los estándares de la plataforma. La auditoría se limitará a verificar la correcta aplicación de dicha metodología a los datos reportados.

QUINTA. Ajuste anual. Los montos fijos expresados en pesos en el presente Anexo —incluyendo el pago base, las tasas por reproducción y el tope máximo— se ajustarán anualmente conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dicho ajuste se calculará tomando como referencia el INPC correspondiente al mes que anteceda en **seis meses** al inicio de cada periodo anual de vigencia, por lo que la actualización aplicable a un periodo determinado reflejará la variación del índice con el referido desfase. **“LAS PARTES”** convienen que este mecanismo de referencia rezagada

constituye la base única de actualización de los montos del presente Anexo.

“**LAS PARTES**” manifiestan su conformidad con la estructura de regalías aquí descrita y reconocen que el presente Anexo se integra y forma parte indivisible del Contrato de Licenciamiento de Contenido en Exclusiva No. NM-CS/LIC-2022-0417. Leído que fue el presente Anexo y enteradas “**LAS PARTES**” de su contenido y alcance, lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de México, el día 14 de julio de 2022.

Por “**NEXO**”

Lic. Ricardo Alanís Berriozábal

Apoderado Legal

Nexo Media, S.A. de C.V.

Fecha: _____

Por “**CÓNDOR**”

Lic. Mariana Escobedo Villanueva

Representante Legal

Cóndor Studios, S.A. de C.V.

Fecha: _____